

0000887-63.2017.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO RODRIGO FERMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

Pablo Rodrigo Fermino, qualificado nos autos, foi denunciado pela representante do Ministério Público como incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

1ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

0000887-63.2017.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000887-63.2017.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO RODRIGO FERMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

Pablo Rodrigo Fermino, qualificado nos autos, foi denunciado pela representante do Ministério Público como incurso no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia em 27/04/2018 (fl. 123).

Ausentes às hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, tendo a defesa concordado com a desclassificação, mas requereu também a prescrição.

Verifico que ao término da instrução processual, o delito que em tese foi cometido pelo réu é o do art. 28 da Lei 11.343/06, que prescreve em 02 (dois) anos, conforme artigo 30 da referida lei.

Considerando que após o recebimento da denúncia não houve nova causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, julgo extinta a punibilidade de PABLO RODRIGO FERMINO, em razão da prescrição da pretensão punitiva, e o faço com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigo 30 da Lei 11.343/06, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Fixo honorários advocatícios de acordo com os atos praticados. Expeça-se certidão.

P.I.C. e arquivem-se.

Monte Aprazível, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA